

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 929/2531

นางสายบัว ทวนยี่วหรือเหลืองวิทิตกุล

โจทก์

จำเลยร่วม

โจทก์

นางพัน ทรัพย์พันธ์

โจทก์

นายชวน ไม่ทราบนามสกุล กับพวก

จำเลย

นายพงษ์เกียรติ อุดมอนุภาพสุข ทนาย

จำเลยทั้งสาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 179)

ระหว่างพิจารณาศาลเรียก นางพัน ทรัพย์พันธ์ เข้ามาเป็นจำเลยร่วมตาม
คำร้องของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ขับไล่จำเลยและบริวาร ให้รื้อบ้านกับสิ่งปลูกสร้าง
ของจำเลยออกไปให้พื้นที่ดินโฉนดที่12932 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งจำเลยปลูกปิดบังพื้นที่ดินโฉนดของโจทก์และห้ามจำเลยกระทำ
ต่อไป

หลังจากมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน
จำเลยร่วมผู้มรณะ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 175,173)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ
159)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ